אנרג'יקס- אנרגיות מתחדשות בע"מ
("החברה")

רמת- גן, ~~6 במרץ~~ 15 במאי, 2024

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 בדבר הקצאה פרטית שאינה מהותית ושאינה חריגה

1. **כללי**

1.1 החברה רואה חשיבות רבה בשימור עובדיה לטווח הארוך בדרך של תגמול הוני המבטיח זהות אינטרסים בין החברה והניצעים להצלחת החברה.

1.2 כחלק מהאמור, ביום 18 בפברואר 2024 אימץ דירקטוריון החברה תכנית מסגרת להענקת תגמול הוני לנושאי משרה, עובדים, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים (להלן: "**תכנית 2024**"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ניתן להקצות כתבי אופציה מכוח תכנית 2024 בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים כמפורט להלן.

1.3 כמו כן, לאור הוראות הדין בארה"ב בכל הנוגע לאימוץ תכניות אופציות אשר יחולו על ניצעים בארה"ב ותנאי ההקצאה מכוחן, ועל מנת לאפשר לחברה להקצות כתבי אופציה לניצעים תושבי ארה"ב, ביום 5 במרץ 2024, אימץ דירקטוריון החברה תכנית Sub-Plan להקצאת ניירות ערך של החברה לניצעים בארה"ב (להלן: "**Sub-Plan**" או "**תת התכנית להקצאות בארה"ב**"), אשר כולל נספח אמריקאי המתאים את תנאי הענקת כתבי האופציה לדין בארה"ב.

1.4 בישיבותו מיום 5 במרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה (בהמשך לאישור ועדת התגמול מאותו מועד ביחס להקצאה לנושאת משרה בחברה) הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**"), ובמסגרתה אישר, בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 7 להלן, הקצאה של ~~2,081,101~~ 2,081,100 כתבי אופציה לא סחירים, מתוכם 230,731 כתבי אופציה -לנושאת משרה בחברה[1], 761,412 כתבי אופציה לעובדי החברה, 346,097 כתבי אופציה לעובד חברת בת של החברה בישראל, 494,918 כתבי אופציה לעובדת חברת בת של החברה בארה"ב[2] ו- 247,942 כתבי אופציה לנותן שירותים לחברה בפולין. על פי כל כתב אופציה, יהיה כל ניצע זכאי לרכוש מהחברה מניה רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה (להלן: "**כתבי האופציה**", "**ההקצאה הפרטית**" ו-"**הניצעים**", לפי העניין).

1.5 על כתבי האופציה שיוקצו לניצעים יחולו תנאי תכנית 2024. האופציות יוענקו לניצעים תושבי ישראל במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן, מכח סעיף 102(ב)(2) לפקודה, לניצעים בארה"ב בהתאם להוראות ה- Sub-Plan, ובכפוף להוראות המס שחלות בארה"ב ולניצעים בפולין, בהתאם להוראות המס שחלות בפולין.

בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), כל המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

[1] יובהר כי בין נושאת המשרה לחברה מתקיימים יחסי עובד- מעביד.

[2] יובהר כי בין עובדי החברה, עובדי חברת בת של החברה ועובדת חברת הבת של החברה בארה"ב לבין החברה מתקיימים יחסי עובד- מעביד.

החברה לרישומים של החברה הינה החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**").

1.6 דוח מיידי זה ניתן בהתאם לתקנה 21 לתקנות.

2. **הצעה פרטית שאינה מהותית לניצעים**

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח המיידי, הניצעים אינם צד מעוניין בחברה, ולא יהיו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוצעים להם על פי דוח זה או מימוש כתבי אופציה אחרים שבבעלותם ו/או מהחזקותיהם הנוכחיות בחברה, לפי העניין, בעלי עניין (מכוח החזקות) בחברה. הניצעים אינם בעלי שליטה או קרובו ולא יהיו בעל שליטה בחברה כתוצאה מההקצאה הפרטית מושא דוח מיידי זה, כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961.

3. **התמורה**

3.1 כל כתבי האופציה המוקצים לניצעים במסגרת דוח מיידי זה יוקצו ללא תמורה (לענין מחיר מימוש, ראה כמפורט בסעיף 4 להלן).

3.2 היות וכתבי ההקצאה ארוכת הטווח ימומשו בדרך של Cashless, החברה לא צפויה לקבל תמורה בגין כתבי האופציה.

4. **תנאי כתבי האופציה**

4.1 כתבי האופציה יוקצו על פי תנאי תכנית 2024 בכפוף לאישורה על ידי רשויות המס. כתבי האופציה כאמור הינם כתבי אופציה לא סחירים, אשר על פי כל אחד מהם יהיו זכאים הניצעים לרכוש מהחברה בהקצאה מניה רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה (כפוף להתאמות למעט ביחס לניצעת עובדת חברת בת של החברה בארה"ב), בתנאים שהעיקריים שבהם מפורטים להלן. מניות המימוש שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. הקיימות בהון החברה.

4.2 להלן תנאי כתבי האופציה:

	תיאור
יעד מחיר המניה (Cliff) לצורך בחינת תנאי השוק למימוש	מחיר של 26.78 ש"ח למניה של החברה (המשקף מחיר שהינו פי 2 ממחיר המניה בסיום יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון ביום 5 במרץ 2024 (להלן "**מועד החלטת הדירקטוריון**"), כפוף להתאמות דיבידנד ביחס לכלל הניצעים, חלוקה ורה ארגון בחברה וכיוב'.
תקופת הבשלה ותקופת מימוש	- 1/3 מכמות כתבי ההקצאה (להלן: "**המנה הראשונה**") תבשיל ביום 1 באפריל 2028, ותהיה ניתנת למימוש, בכפוף להתקיימות תנאי השוק למימוש, עד ליום 14 באפריל 2030 (כולל); - 1/3 מכמות כתבי ההקצאה (להלן: "**המנה השניה**") תבשיל ביום 1 באפריל 2029, ותהיה ניתנת למימוש, בכפוף להתקיימות תנאי השוק למימוש, עד ליום 14 באפריל 2030 (כולל); - 1/3 מכמות כתבי ההקצאה (להלן: "**המנה השלישית**") תבשיל ביום 1 באפריל 2030, ותהיה ניתנת למימוש, בכפוף להתקיימות תנאי השוק למימוש, עד ליום 14 באפריל 2030 (כולל).

	תיאור
תנאי השוק למימוש	כתבי אופציות שלא פקעו יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בתקופת המימוש הרלבנטית (בהתאמה לכל מנה), ככל שהממוצע המשוקלל של שערי הנעילה של המניה במשך 90 ימים קלנדריים שקדמו למועד בקשת המימוש יהיה שווה או מעל יעד מחיר המניה המותאם.
מחיר מימוש	מחיר מימוש של 23.43 ש"ח לכתב אופציה, בכפוף להתאמות המקובלות במקרה של חלוקת דיבידנד, רה ארגון וכיוב' למעט ביחס לניצעת בארה"ב. מחיר המימוש נקבע במועד החלטת הדירקטוריון ומשקף מחיר שהינו פי 1.75 ממחיר המניה בסוף יום המסחר האחרון לפני מועד החלטת הדירקטוריון. תשלום מחיר המימוש יהיה באמצעות מנגנון המרה cashless, ללא תשלום מחיר המימוש במזומן, לרבות ביחס לערכן הנקוב של מניות המימוש, והחברה תפעל בהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, בכל הנוגע להקצאת מניות בפחות מערכן הנקוב.
פקיעת האופציות	כתבי אופציות שלא מומשו במהלך תקופת המימוש הרלבנטית לגביהם, יפקעו מיד לאחר תום תקופת המימוש.
תקופת חסימה	מניות שיוקצו במסגרת הגמול ההוני ארוך הטווח יהיו חסומות עד לתום 6 שנים ממועד החלטת הדירקטוריון[3].

4.3 **<u>הוראות למקרה של סיום ההתקשרות בין החברה לבין הניצע:</u>**

4.3.1 בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין החברה לבין הניצע, הניצע יהיה זכאי לממש למניות רק את כתבי האופציה שהבשילו וקמה לו הזכות לממשם עד למועד סיום ההתקשרות, וזאת עד תום תקופת המימוש בשים לב לכך שתקופת המימוש ביחס לכתבי אופציה שקמה לניצע הזכות לממשם תסתיים במועד סיום ההעסקה. יתרת כתבי האופציה שהוקצו לניצע ושהזכאות למימושם טרם נתגבשה (קרי, בגין כתבי האופציה שטרם הבשילו) יפקעו במועד סיום ההתקשרות.

יובהר כי למרות האמור לעיל, במקרה של פיטורי הניצע או סיום העסקתו של הניצע על רקע שינוי שליטה[4] בחברה, לדירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ככל שנדרש על פי דין) הסמכות לקבוע האצה חלקית של האופציות שטרם הבשילו, בנסיבות שיש בהן כדי להצדיק האצה, בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שכמות כתבי האופציות שיואצו בהתאם להחלטת הדירקטוריון לא תעלה על כמות כתבי אופציות המשקפת את החלק היחסי בגין תקופת ההעסקה שחלפה ממועד החלטת הדירקטוריון (כהגדרתה לעיל) מתוך 6 שנים (תקופת ההבשלה של כלל כתבי האופציה שהוענקו לניצע מסוים). לדוג', ככל שפיטורי הניצע ייעשה בחלוף שנתיים ממועד החלטת הדירקטוריון, אזי כמות כתבי האופציות הכוללת שלדירקטוריון החברה הסמכות להאיץ לא תעלה על 33% מכמות כתבי האופציות הכוללת שהוענקה לאותו הניצע (2/6). במקרה כזה, הניצע יהיה זכאי לממש למניות את כתבי האופציה שלהלן: (1) כתבי האופציה שהבשילו וקמה לו הזכות לממשם עד למועד סיום העסקתו של העובד; ו-(2) כתבי האופציה נוספים לגביהם החליט דירקטוריון החברה לבצע האצה יחסית כאמור לעיל (מבלי לספור פעמיים), וזאת עד לתום תקופת המימוש. יתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת הניצע

[3] למעט במקרה של סיום ההתקשרות בין החברה והניצע במקרה של מוות או נכות, חס וחלילה, שאז תוסר החסימה ממניות החברה שהוקצו בגין כתבי אופציות שמומשו.

[4] כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968.

ושהזכאות למימושם טרם נתגבשה (קרי, בגין כתבי האופציה שטרם הבשילו) יפקעו במועד סיום ההתקשרות.

4.3.2 במקרה של סיום ההתקשרות עם הניצע בגין מוות או נכות[5], חו"ח, תבשיל באופן אוטומטי, ללא צורך בקבלת אישורים נוספים, כמות כתבי האופציות המשקפת את היחס בין תקופת ההעסקה שחלפה ממועד החלטת הדירקטוריון מתוך 6 שנים (כלל תקופת ההבשלה ביחס לכלל כתבי האופציות שהוענקו לכל ניצע). לדוג', ככל שסיום ההעסקה לאור המקרים כאמור ייעשה בחלוף שנתיים ממועד החלטת הדירקטוריון, אזי כמות כתבי האופציות הכוללת שיבשילו תהווה כ- 33% מכמות האופציות הכוללת שהוענקה לאותו הניצע (2/6). במקרה כזה, הניצע או מי שהניצע מינה כמוטב היורש, יהיה זכאי לממש למניות את כתבי האופציה שלהלן: (1) כתבי האופציה שהבשילו וקמה לו הזכות לממשם עד למועד סיום ההתקשרות; ו-(2) כתבי האופציה נוספים להם בוצעה האצה יחסית כאמור לעיל באופן אוטומטי (מבלי לספור פעמיים), וזאת עד לתום תקופת המימוש. יתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת הניצע ושהזכאות למימושם טרם נתגבשה (קרי, בגין כתבי האופציה שטרם הבשילו) יפקעו במועד סיום ההתקשרות.
יובהר כי למרות האמור, לדירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ו/או אישור האסיפה הכללית, ככל שנדרש לפי חוק), הסמכות לקבוע האצה מלאה או חלקית נוספת בהתאם לשיקול דעתו.

4.3.3 למרות האמור לעיל, במקרה של סיום ההתקשרות, בנסיבות של הפרת חובת האמונים של מי מהניצעים כלפי החברה או חברת בת של החברה, פגיעה מכוונת באינטרסים של החברה או חברת בת של החברה או בנסיבות אחרות אשר לדעת החברה או חברת הבת של החברה מקנות לחברה, על פי דין, את הזכות לסיים את ההתקשרות עם הניצע ללא תשלום פיצויי פיטורים- יפקעו מידית כל כתבי האופציה שהוקצו לניצע על פי תכנית 2024, גם ביחס לאופציות שהבשילו עד למועד סיום ההתקשרות והוא טרם מימשם בפועל.

4.3.4 מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 4.3.2 ו-4.3.3 לעיל, דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור ועדת התגמול ביחס לנושאי המשרה בחברה) יהיה רשאי לשקול הרחבה של זכאות הניצע בקשר עם מימוש כתבי האופציה במקרה של סיום ההתקשרות עם הניצע, באופן שהניצע יהיה זכאי לממש את כל או חלק מכתבי האופציה אשר הזכות לממשם היתה מתגבשת לראשונה לאחר סיום ההתקשרות. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה או אילו מהאורגנים שלה לאשר הרחבה כאמור של זכאות הנהנה למימוש כתבי אופציה שלא התגבשה הזכאות לממשם במועד סיום ההתקשרות וכי ההחלטה בעניין זה נתונה באופן בלעדי לאורגנים המוסמכים של החברה.

4.3.5 מובהר, כי הרחבה כאמור לא תחול ביחס לניצעים בארה"ב אלא בכפוף להוראות ה-Sub-Plan ובהתאם ליעוץ מס שיתקבל בארה"ב.

4.4 **<u>הוראות להגנת הניצעים</u>**

4.4.1 <u>הוראות ביחס לניצעים בישראל ובפולין- ביחס ל- 1,586,182 כתבי אופציה שהוענקו לניצעים בישראל ובפולין יחולו ההוראות:</u>

4.4.1.1 בכל עת, בה יוכרז דיבידנד אשר היום הקובע לחלוקתו יחול החל וכולל ממועד החלטת הדירקטוריון (5 במרץ 2024) על ההצעה הפרטית נשוא דו"ח מיידי זה ועד לפני יום הקצאת מניות המימוש, יופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה ומחיר יעד המניה (Cliff), לצורך בחינת תנאי השוק למימוש, בגובה הסכום

[5] כל מצב גופני או נפשי אשר יזכה את הנהנה מגמלה לפי חוק הביטוח, הלאומי ואשר מונע מהנהנה להמשיך ולעבוד בעיסוקו הנוכחי או בעיסוק דומה. קביעת הנכות תיעשה על ידי רופא אשר יבחר על ידי הנהנה ויאושר על ידי החברה.

ENERGIX RENEWABLES

ששולם כדיבידנד ברוטו לבעלי מניות החברה, בגין כל מניית מימוש, ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מסכום ערכה הנקוב של המניה או ממחיר המימוש המינימאלי הנדרש על פי הנחיות הבורסה, הגבוה מבין השניים. יובהר, כי במידה וניתנה הודעת מימוש בגין כתב אופציות, ומימוש האופציות נעשה במועד אשר מזכה את הניצע בתשלום הדיבידנד בפועל, לא יותאם מחיר המימוש (כלומר, לא תהיה ספירה כפולה של סכום הדיבידנד בכל חלוקה).

4.4.1.2 במקרה שהחברה תחלק דיבידנד בעין, יבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש ובמחיר יעד המניה אשר ישקפו את ביצוע החלוקה בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ויחולו הוראות סעיף 4.4.1.1 בהתאמה.

4.4.1.3 במקרה שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציות מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע בכתבי האופציה, כך שמספר המניות הנובעות ממימוש שמחזיק כתבי האופציה יהיה זכאי להן עם מימושן יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתבי אופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה לפני יום האקס לחלוקת מניות ההטבה. בנוסף תעשה התאמה למחיר יעד המניה כך שיופחת בשווי ההטבה המיוחסת לכל מניה כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה כאמור לעיל. מניות ההטבה אשר יונפקו לניצע מכוח מניות המימוש כאמור, במהלך תקופת החסימה, יוחזקו אף הן על ידי הנאמן, לפחות עד לתום תקופת החסימה ויחול עליהן אותו מסלול מיסוי החל על מניות המימוש מכוחן הן הוקצו. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק האופציות יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה והנפקת זכות כאמור בסעיף זה לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

4.4.1.4 במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה, מספר המניות הנובעות מהמרת כתבי האופציה שטרם מומשו על ידי הניצעים יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס זכויות" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

4.4.1.5 במקרה שייעשו שינויים במבנה ההון של החברה, לרבות שינויים במניות המימוש בדרך של מיזוג, איחוד, ארגון מחדש, שינוי במבנה ההון, פיצול מניות, דיבידנד בשעת פירוק, איחוד מניות, החלפת מניות, שינוי במבנה החברה, ביצוע עסקה כהגדרתה להלן, או בכל דרך אחרת, יבוצעו השינויים המתאימים בכל הקשור בכתבי האופציה, במחיר המימוש או במניות המימוש, וביחס למחיר יעד המניה, כדי לשקף אירוע זה באופן שככל הניתן, זכויותיו של הניצע לא תפגענה משינוי כאמור.

4.4.1.6 החלטת הדירקטוריון בעניין זה תהא סופית ותחייב את הניצע. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט, כי אם בקרות עסקה כהגדרתה להלן, החברה הרוכשת כהגדרתה להלן (או חברה אם או חברה בת שלה) לא מסכימה להמיר או להחליף את כתבי האופציה, יואצו מועדי ההבשלה של כל או חלק מכתבי האופציה המשקפת את החלק היחסי בין תקופת ההעסקה שחלפה ממועד החלטת הדירקטוריון (כהגדרתה לעיל) מתוך 6 שנים (תקופת ההבשלה ביחס לכלל כתבי האופציות שהוענקו לכל ניצע), אשר טרם הגיע תום מועד ההבשלה שלהם והניצעים יהיו זכאים לממש

כתבי אופציה אלה למניות החברה, עד 10 ימים לפני מועד קרות העסקה. החלטת הדירקטוריון בעניינים המצויים בסעיף זה לעיל, תהא סופית ומחייבת את הניצע.

"**חברה רוכשת**" כל גוף אשר החברה מתמזגת אליו או נרכשת על ידו כאשר החברה אינה החברה הקולטת.

"**עסקה**" (1) מיזוג, רכישה, ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת; (2) מכירה של כל או חלק ניכר (דהיינו מעל 51%) מנכסי החברה או מניות החברה; (3) כל עסקה אחרת או מכלול נסיבות שיקבעו על ידי הדירקרטוריון, לפי שיקול דעתו, כעסקה בעלת השפעה דומה.

4.4.1.7 התאמה בגין חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה ו/או בגין הנפקת זכויות, ו/או בגין שינוי שליטה כמפורט לעיל, לפי המקרה והעניין, יכונו לעיל ולהלן: "**ההתאמות**".

זכות הניצע למניות של החברה במקרה של התאמה כלשהי כאמור, תישמר עד למועד המימוש, ותבוצע בפועל רק במועד המימוש, דהיינו - רק עם מימוש כתבי האופציה, כולם או חלקם, על ידי הניצע, יהיה הניצע רשאי לקבל את המניות הנוספות לה היה זכאי כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה או מהנפקת הזכויות, לפי העניין, בגין מספר מניות המימוש.

להבטחת זכויות הניצע כאמור, תדאג החברה לשמור בהונה הרשום מניות במספר מתאים, שיאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הניצע, כאמור לעיל.

אם כתוצאה מביצוע התאמה כלשהי, ייווצרו שברי מניה, הניצע לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה, ומספר המניות יעוגל כלפי מטה למניה השלמה הקרובה.

4.4.2 <u>הוראות ביחס לניצעים בארה"ב- ביחס ל- 494,918 כתבי אופציה שהוענקו לניצעת בארה"ב יחולו ההוראות:</u> ~~:~~

4.4.2.1 בכל עת, בה יוכרז דיבידנד החל וכולל ממועד החלטת הדירקטוריון (5 במרץ 2024) על ההצעה הפרטית נשוא דו"ח מיידי זה יופחת יעד מחיר המניה (Cliff) לצורך בחינת תנאי השוק למימוש, בגובה הסכום ששולם כדיבידנד ברוטו למניה לבעלי מניות החברה, בגין כל מניית מימוש.

4.4.2.2 במקרה שהחברה תחלק בכל עת, החל ממועד החלטת הדירקטוריון, מניות הטבה, תיעשה התאמה ליעד מחיר המניה כך שיופחת בשווי ההטבה המיוחסת לכל מניה כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה.

4.4.2.3 זכות הניצע למניות של החברה במקרה של התאמה כלשהי כאמור, תישמר עד למועד המימוש, ותבוצע בפועל רק במועד המימוש, דהיינו - רק עם מימוש כתבי האופציה, כולם או חלקם, על ידי הניצע, יהיה הניצע רשאי לקבל את המניות הנוספות לה היה זכאי כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה או מהנפקת הזכויות, לפי העניין, בגין מספר מניות המימוש.

4.4.2.4 בהתאם להוראות תת התכנית להקצאות בארה"ב, למעט כמפורט לעיל, לא יחולו התאמות בגין חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה ו/או בגין הנפקת זכויות ביחס לכתבי אופציה המוצעים על פי דוח זה לניצעים בארה"ב.

4.4.2.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4.4.2.1 עד 4.4.2.4 לעיל, כל התאמה ביחס לניצעים בארה"ב תעשה בכפוף להוראת ה- Sub-Plan ובהתאם לייעוץ מס שיתקבל בארה"ב.

4.4.3 <u>הוראות ביחס לכלל הניצעים:</u>

4.4.3.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 4.4.1.4 ו- 4.4.1.5 לעיל, היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימים כתבי אופציה שטרם מומשו, תמסור החברה הודעה לניצע, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולניצע יהיו עשרה (10) ימים לממש את כתבי האופציה שטרם מומשו למניות ואשר נסתיימה תקופת ההבשלה שלהן, בהתאם להליך המימוש הקבוע בתכנית 2024. עם חלוף עשרה ימים אלו, כל כתבי האופציה אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום יפקעו מיידית.

4.4.3.2 למרות האמור לעיל, בהתאם להנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**") ומועד המימוש יידחה ליום המסחר העוקב ליום זה. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור. לעניין זה יום האקס ייקבע לפי כללי הבורסה.

5. **<u>שיעורן של מניות המימוש מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע לאחר ההקצאה ובדילול מלא</u>**[6]

הון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר להקצאות הפרטיות מושא דו"ח זה, מורכב מ-548,806,767 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת. בהנחה של מימוש מלא של כל כתבי האופציה המוצעים לניצעים (בשים לב שלכמות כתבי ההקצאה נעשתה התאמה לאור מנגנון מימוש Cashless[7]), סך כל מניות המימוש תהוונה כ- 0.01% מהזכויות בהון ובהצבעה בחברה ללא דילול וכ-0.01% מהזכויות בהון ובהצבעה בחברה בדילול מלא.

6. **<u>מיסוי</u>**

6.1 כתבי האופציה לניצעים בישראל, יוקצו במסלול הוני (עם נאמן), על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (סעיף 102 האמור והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחו ייקראו להלן יחדיו "**הוראות סעיף 102**"). בהתאם להוראות סעיף 102, כתבי האופציה יוקצו לנאמן עבור הניצע והנאמן ינהג לגבי כתבי האופציה ומניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102, וכן בהתאם להוראות הנאמנות ונוהל מימוש כתבי האופציה ומכירת מניות המימוש, כפי שנקבעו ו/או יקבעו בין החברה לבין הנאמן.

6.2 כתבי האופציה לניצעים בארה"ב יוקצו על פי תכנית 2024 וה- Sub-Plan מכוחה, ועל פי דיני המס הרלבנטיים בארה"ב.

---

[6] בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך המירים שיוקצו על פי דוח הנפקה פרטית זה ושל מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה הקיימים במרשם ניירות הערך של החברה בהתאם לתנאיהם נכון למועד דוח זה~~, לצורך חישוב שיעור ההחזקה בדילול מלא נלקח~~, וביחס לתכניות אופציות ארוכות טווח הניתנות למימוש אך ורק במסגרת מימוש Cashless, נלקחו בחשבון מימושן של (i) 4,593,150 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת סדרה 08/19 הניתנים למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד של 12.02 ש"ח למניה ל-1,138,854 מניות מימוש וזאת בהתבסס על שער הנעילה של המניה נכון ליום המסחר הקודם ליום החלטת הדירקטוריון ביחס להקצאת כתבי אופציות נשוא דיווח זה וכן (ii) 17,266,666 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה ולמנהלים אחרים בחברה ובחברות בנות במסגרת סדרות 08/22נש ו-08/22עבד הניתנים גם הם למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד של 20.88 ש"ח למניה ל-3,034,227 מניות מימוש וזאת בהנחה של מחיר מניה השווה למחיר היעד בשווי וכן (iii) ~~2,081,101~~ 2,081,100 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו במסגרת הגמול ההוני ארוך הטווח 2024 הניתנים גם הם למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה במחיר יעד של 26.78 ש"ח ל-77,711 מניות מימוש וזאת בהנחה של מחיר מניה השווה למחיר היעד. כמות מניות המימוש שיוקצו בפועל כתוצאה מהתגמולים ארוכי הטווח תשתנה כתלות במחיר המניה שיהיה בפועל במחיר המימוש.

[7] ראה הערת שוליים 5 לעיל.

6.3 כתבי האופציה אשר יוקצו לניצעים בפולין יוקצו על פי תכנית 2024, ויחולו על הניצעים הוראות המס שחלות עליהם באופן אישי.

6.4 כל חבות במס בקשר עם כתבי האופציה תוטל באופן בלעדי על הניצע. הנאמן יהיה אחראי לנכות מהניצע במועד, על פי דין, את כל התשלומים הנדרשים על פי דין ולהעבירם לרשויות המס במועד.

7. **<u>אישורים נדרשים</u>**

הקצאת כתבי האופציה לניצעים טעונה את האישורים שלהלן (ובסמוך לאחר קבלתם יוקצו כתבי האופציה):

7.1 קבלת אישור עקרוני של הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש מושא כתבי האופציה. החברה תפנה בימים הקרובים לבורסה בבקשה לקבל את אישורה הנ"ל;

7.2 אישור רשויות המס לתכנית 2024 מכוחה יוקצו לניצעים כתבי האופציות נשוא דיווח זה;

7.3 ביחס להקצאה לנושאת המשרה בחברה בלבד, אישור האסיפה הכללית לעדכון מדיניות התגמול של החברה. ביום 5 במרץ 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עדכון למדיניות התגמול של החברה כך שתאפשר את ההקצאה כאמור, ובכוונת החברה לפעול לזימון אסיפה כללית כאמור בתקופה הקרובה.

8. **<u>הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה</u>**

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי הניצעים, לא קיימים כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין בעלי מניות בחברה ו/או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

9. **<u>הוראות חסימה החלות על הניצעים</u>**

9.1 **<u>חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו</u>**

על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס–2000), יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות מימוש שיוקצו עם מימוש כתבי אופציה (בנוסף להוראות בדבר הזכאות למימוש כתבי האופציה כמפורט לעיל בדוח זה):

9.1.1 איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך ששה חודשים מיום הקצאת כתבי האופציה.

9.1.2 במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות מימוש שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "**הון מונפק ונפרע**" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

לעניין זה "**רבעון**" משמעו תקופה של 3 חודשים, ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה בס"ק <u>9.1.1</u>~~9.1.1~~ לעיל.

ביחס לניצעים בישראל, החסימה דלעיל כפופה להוראות החסימה מכח הוראות סעיף 102 (ראה סעיף <u>9.2</u>~~9.2~~ להלן).

אין באמור לעיל בסעיף ~~9.1~~9.1 כדי להקנות לניצע זכויות כלשהן שאינן נתונות לו על פי תכנית 2024.

9.2 **<u>חסימה מכח הוראות סעיף 102</u>**

ביחס לניצעים בישראל, כתבי האופציה, מניות המימוש וכל זכות בגינן תהיינה חסומות לתקופה של שנתיים ממועד אישור תכנית האופציות בהתאם להוראות סעיף 102.

9.3 **<u>חסימה מכוח החלטת ההקצאה</u>**

כתבי האופציה יהיו נתונים לתקופת חסימה של 6 שנים בהתאם להחלטת הדירקטוריון כמפורט בסעיף 4.2 לעיל.

9.4 **<u>הגבלת עבירות</u>**

אופציה שהוענקה במסגרת תכנית 2024 וה-Sub-Plan, או כל זכות הקשורה בה, אינה ניתנת להעברה ו/או למשכון ו/או לשעבוד ו/או להסבה ו/או להעברה בכל דרך שהיא על ידי הנהנה אלא אך ורק להעברה למוטב יורש בנסיבות של פטירה או אי כשרות משפטית.

אופציות שהועברו למוטב יורש יהיו בנות מימוש אך ורק:

(א) על ידי המוטב היורש שמונה על ידי הניצע או;

(ב) במקרה שהניצע לא מינה מוטב יורש – בידי אדם אשר נהיה זכאי לממש את האופציות האמורות מכוח צוואה או מכוח חוקי הירושה.

(ג) בכל מקרה, כתבי האופציה שטרם הגיע מועד הזכאות לממשם יפקעו. המוטב היורש יהיה זכאי לממש רק כתבי אופציה שמועד הזכאות לממשם כבר הגיע (לרבות בגין האצה) וזאת עד תום תקופת המימוש.

העברה של כתבי אופציה על פי צוואה או על פי חוקי הירושה תהיה חסרת תוקף כלפי החברה אלא אם הוצגו בפני החברה המסמכים הנדרשים על פי תכנית 2024.

10. **<u>יישום תקן IFRS 2 Share-based Payment והשווי ההוגן של כתבי האופציה</u>**

יישום הוראות תקן חשבונאי IFRS 2 Share-based Payment בקשר לכתבי האופציה הכלולים בדו"ח מידי זה תרשם כהוצאה בדוח רווח והפסד על פני תקופת ה-Vesting של כל מנה כמפורט להלן:

מנה	סה"כ שווי (באלפי ש"ח)	הוצאה לשנה (באלפי ש"ח)	מספר שנים החל מיום 1 באפריל 2024
כתבי ההקצאה ארוכת הטווח: מנה ראשונה	1,558	389,565	4
כתבי ההקצאה ארוכת הטווח: מנה שניה	1,735	347,032	5
כתבי ההקצאה ארוכת הטווח: מנה שלישית	2,118	353,056	6

השווי ההוגן של כתבי ההקצאה ארוכת הטווח חושב בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין. הערכת השווי בוצעה תוך שימוש בסימולציית מונטה קרלו (Monte Carlo) אשר הינה שיטה כמותית לשערוך אופציות. שיטה זו מתבססת על דגימה היפותטית של משתנה אקראי ויוצרת למעשה סדרה של תרחישים למסלול של מחיר נכס הבסיס לאורך תקופת

האופציה, כאשר בכל אחד מהתרחישים האלטרנטיביים האופציה מקבלת ערך שונה. ערך האופציה הסופי הינו ממוצע שווי האופציה מכל התרחישים השונים. סימולציית מונטה קרלו הינה שיטה כמותית גמישה המאפשרת תמחור של אופציות "אקזוטיות", לרבות אופציות המוצעות בממוצע של מחיר מניה לאורך ציר זמן נשוא ההקצאה של כתבי ההקצאה ארוכת הטווח.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלהלן:

מחיר מניה (בש"ח) 13.39

מחיר מימוש (בש"ח) 23.43

מחיר יעד (בש"ח) 26.78

תנודתיות צפויה 35.73%

שיעור ריבית חסרת סיכון 3.92%

בהתבסס על המתודולוגיה, הפרמטרים והאומדנים שפורטו בהערכת השווי, השווי ההוגן של כתבי ההקצאה ארוכת הטווח הינו כדלקמן (בש"ח):

	כמות אופציות	**שווי אופציה**	**שווי מנה בש"ח**
מנה ראשונה	693,700	2.25	1,558,261
מנה שנייה	693,700	2.5	1,735,159
מנה שלישית	693,700	3.05	2,118,338
סה"כ	2,081,100		5,411,757

בכבוד רב,

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ

על-ידי ה"ה: מר אסי (אסא) לוינגר, מנכ"ל החברה

עו"ד דפנה רזניק, סמנכ"ל משפטית